

1500202-60.2020.8.26.0111

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: ROBERTA STEINDORFF MALHEIROS

Comarca: Cajuru

Foro: Foro de Cajuru

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... identificar que se tratava de produto de roubo anterior. Posteriormente, a motocicleta foi devolvido ao proprietário (fls. 41).

Desse modo, é evidente que o acusado sabia da origem ilícita da motocicleta, tendo em vista a circunstância em que supostamente a adquiriu, além de ter afirmado que o vendedor era um indivíduo que indicou apenas por Muriloo, não sabendo passar qualquer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajuru

Foro de Cajuru

Vara Única

Rua José Bonifácio, 817, Cajuru - SP - cep 14240-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500202-60.2020.8.26.0111 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500202-60.2020.8.26.0111

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO DONIZETI JERONIMO JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA STEINDORFF MALHEIROS

Vistos.

Marcelo Donizeti Jerônimo Júnior, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 180, caput, do Código Penal e 309 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/97), na forma do artigo 70 do Código Penal, porque no dia 05 de dezembro de 2019, por volta das 21h10min, na Rua José Bernardes da Silva, n.º 397, bairro Dom Bosco, nesta cidade e comarca de Cajuru, adquiriu e conduziu, em proveito próprio, a motocicleta Honda/CG 160, placa GGO-3071, que sabia ser produto de crime. Nas mesmas condições de tempo e local, dirigiu veículo automotor Honda/CG 160, placa GGO-3071, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo de dano.

A denúncia foi recebida em 14 de maio de 2021 (fls. 82/83).

O réu foi citado (fls. 104), e a defesa apresentou resposta à acusação (fls. 123/135).

Não sendo hipótese de absolvição sumária (fls. 138/139), em audiência de instrução e julgamento procedeu-se a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, bem como o interrogatório do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou pela condenação do réu nos moldes da denúncia.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado por falta de provas, e subsidiariamente a desclassificação do crime de receptação para receptação culposa. É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade dos delitos vem comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de exibição/apreensão (fls. 05), laudo pericial (fls. 09/16), auto de entrega (fls. 41), auto de avaliação (fls. 108), bem como pela prova oral coligida nos autos.

A autoria é certa.

Interrogado em juízo, o réu Marcelo Donizeti Jerônimo Júnior alegou ter adquirido a motocicleta de sujeito de nome Murilo, para trabalhar. Comprou a motocicleta já sem emplacamento. Não possuía habilitação.

Ouvido como testemunha, o policial militar Robson de Moraes disse que, durante patrulhamento de rotina, abordou o acusado, já que conduzia uma motocicleta sem emplacamento. O réu alegou ter adquirido a motocicleta de terceiro desconhecido, por cerca de R\$ 2.400,00. O acusado não possuía habilitação para dirigir veículo automotor.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Marcelo Henrique da Silva.

O réu foi abordado pelos policiais conduzindo uma motocicleta sem emplacamento.

Alegou ter adquirido tal veículo de um terceiro, já sem o emplacamento, mas não apresentou qualquer prova neste sentido. A motocicleta apresentava o número do chassi suprimido, mas através do número do motor os policiais puderam identificar que se tratava de produto de roubo anterior. Posteriormente, a motocicleta foi devolvido ao proprietário (fls. 41).

Desse modo, é evidente que o acusado sabia da origem ilícita da motocicleta, tendo em vista a circunstância em que supostamente a adquiriu, além de ter afirmado que o vendedor era um indivíduo que indicou apenas por Muriloo, não sabendo passar qualquer outra indicação ou um simples recibo de pagamento.

A precária justificativa apresentada pelo réu para deter a posse do bem e condições que alegou tê-lo adquirido, aliada aos demais elementos de prova supra analisados, mostram-se suficientes para concluir que o réu, após adquirir, conduzia, em proveito próprio, a motocicleta Honda/CG 160, sabendo ser produto de crime.

Além disso, a prova colhida em Juízo confirma que o réu dirigia veículo automotor, em via pública, sem possuir habilitação, fato este confirmado pelo próprio acusado.

Passo à dosimetria das penas, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Consoante às diretrizes do art. 59 do Código Penal constato, no primeiro momento, que a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, não refoge ao ordinário; o réu, primário à época dos fatos em tela, possui condenação definitiva por fato posterior à ocorrência em tela (fls. 164/165) pela prática de roubo circunstanciado, demonstrando ter conduta social e personalidade voltadas à prática delitiva; os motivos, as consequências e as circunstâncias são as inerentes ao tipo penal. A vítima em nada contribuiu. Assim, na primeira fase, a pena é fixada em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 01 ano e 02 meses de reclusão e o pagamento de 11 dias-multa para o delito de receptação com valor unitário no mínimo legal e 07 meses de detenção para o delito de dirigir sem habilitação.

Na segunda fase, as penas voltam ao mínimo legal, considerando a menoridade relativa quanto ao delito de receptação e a mesma atenuante, assim como a confissão, no que tange ao delito de dirigir sem habilitação, ficando em 01 ano de reclusão e o pagamento de 11 dias-multa e 06 meses de detenção, respectivamente, pena que fica inalterada frente a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Com base no artigo 33, § 2º, "c" e § 3.º do Código Penal, a pena carcerária cominada ao réu deverá ser inicialmente cumprida em regime aberto.

O acusado ostenta condenação recente pela prática do crime de roubo, cometido com violência e/ou grave ameaça contra a pessoa. No caso em tela, foi abordado na via pública na posse de veículo proveniente de crime anterior, e também dirigindo veículo automotor sem a devida habilitação. Portanto, tendo por norte os princípios

da suficiência/adequação, bem como por não ser socialmente recomendável, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ou à concessão do sursis.

Ante o exposto, a pretensão punitiva é PROCEDENTE para CONDENAR o réu MARCELO DONIZETI JERÔNIMO JÚNIOR, qualificado nos autos, à pena de 01 ano de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa, por incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, e à pena de 06 meses de detenção, por incurso no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro. Somadas, atingem as penas o montante de 01 ano e 06 meses, pena esta que deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, primeiro a pena de reclusão, e após a de detenção.

O réu é condenado, ainda, nos termos da Lei 11.608/03, ao pagamento da taxa judiciária no valor equivalente a 100 UFESPs, com as ressalvas da Lei de Assistência Judiciária, art. 12.

Após o trânsito em julgado, e sendo mantida a condenação: (a) oficie-se ao TRE-SP, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal; (b) intime-se o réu para o pagamento da pena de multa; (c) expeça-se a guia de execução.

P.I.C.

Cajuru, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA